



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 20 / Pid.Sus - Anak / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap	: TERDAKWA ANAK ;
Tempat lahir	: Denpasar ;
Umur/tanggal lahir	: 16 tahun / 18 Agustus 1999 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kabupaten Badung ;
Agama	: Hindu ;
Pekerjaan	: Pelajar ;
Pendidikan	: SMA (kelas I) ;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Denpasar, oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 1 Agustus 2016;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 ;

Anak didampingi oleh:

- Penasihat Hukum yaitu: GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SH beralamat di Kantor Bantuan Hukum APIK Bali, beralamat Jln Suli 119 A 3 Denpasar berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps tanggal 8 Agustus 2016;
- Bapak kandung Anak yang bernama : AYAH KANDUNG TERDAKWA ANAK ;
- Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Denpasar , yaitu I GUSTI AGUNG MEI RUSILAWATI, S.Sos;
- Pekerja Sosial dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar;
- P2TP2A Kota Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Hal 1 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan No. Register Litmas : 48/Litmas.Pros.PN/IV/2016/BAPAS, tanggal 27 April 2016 ;
- Laporan Penelitian Sosial Pekerja Sosial tanggal 10 Agustus 2016;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA ANAK secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

7 (tujuh) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 0,72 gram, masing-masing sebagai berikut :

- 0,18 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode A1) ;
- 0,18 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode A2) ;
- 0,16 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode A3) ;
- 0,06 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode B1) ;
- 0,06 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode B2) ;
- 0,06 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode B3) ;
- 0,02 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode C) ;

Disisihkan :

7 (tujuh) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 0,31 gram, masing-masing sebagai berikut :

- 0,08 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode A1) ;
- 0,08 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode A2) ;
- 0,08 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode A3) ;
- 0,02 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode B1) ;
- 0,02 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode B2) ;
- 0,02 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode B3) ;

Hal 2 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,01 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode C) ;

Sedangkan sisanya 0,41 gram **yang dijadikan barang bukti.**

- 1 (satu) buah Bong ;
- 1 (satu) kotak kayu kecil warna Hitam motif Batik ;
- 1 (satu) dompet kain warna Hitam ;
- 1 (satu) bendel plastic klip ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 2 (dua) buah korek api gas.

Di rampas untuk di musnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan hukum kepada Anak dengan hukuman seringan-ringannya mengingat anak masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut agar Anak dapat dijatuhi putusan pidana bersyarat dengan pembinaan di luar lembaga, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan dan kepentingan terbaik untuk anak serta mendapat pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) Klas I Denpasar ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU :

Bahwa terdakwa **TERDAKWA ANAK** pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di dalam Kamar No. 3AC Penginapan Dwi Santika, Jalan Padang Gajah Banjar Padang Udayana, Desa Padang Sambian ,Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Hal 3 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula dari rangkaian Operasi Bersinar (Berantas Sindikat Narkotika) dan adanya informasi masyarakat kalau di tempat-tempat kost atau penginapan *short time* di daerah Jalan Padang Gajah Banjar Padang Udayana Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, sering terjadi transaksi Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika, sehingga dengan adanya informasi tersebut maka langsung ditindaklanjuti dengan melakukan *sweping* di penginapan *short time* dimana sesampainya di Penginapan Dwi Santika yang beralamat di Jalan Padang Gajah, oleh saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH dan saksi I MADE PUDYAR HINDRAYANA yang merupakan Anggota dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar langsung memeriksa masing-masing kamar dan mendapati di kamar 3AC terdapat seorang laki-laki yaitu terdakwa TERDAKWA ANAK bersama dengan pacarnya yaitu saksi NI KADEK RATNA DEWI dan saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian ternyata tidak ditemukan barang bukti narkotika pada diri terdakwa maupun saksi NI KADEK RATNA DEWI, namun saat dilakukan penggeledahan di atas meja yang ada di pojok kiri dekat tempat tidur dalam kamar 3AC Penginapan Dwi Santika tersebut, ditemukan 1 (satu) kotak kayu kecil warna Hitam motif batik didalamnya berisi : 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca, dompet kain warna Hitam didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) korek api gas, sedangkan di atas kasur, ditemukan 1 (satu) buah gunting, dimana narkotika jenis Shabu tersebut diakui keseluruhannya adalah milik terdakwa yang didapatnya dari Pak DEWA pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 sekira pukul 23.00 Wita di salah satu tiang listrik yang ada di Jalan Gunung Soputan Denpasar dalam kemasan Teh Gelas dan setelah diambil, selanjutnya 1 (satu) paket shabu tersebut dibawa pulang kerumahnya dan di dalam kamarnya, terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket masing-masing : 2 (dua) paket beratnya 0,18 gram, 1 (satu) paket beratnya 0,16 gram dan 3 (tiga) paket beratnya 0,06 gram. Sedangkan sisa shabunya, sebagian telah terdakwa gunakan setelah selesai menimbang tersebut, dan sisanya dimasukkan ke dalam plastik klip sehingga menjadi 7 (tujuh) paket yang terdakwa bawa ke Penginapan Dwi Santika dengan maksud untuk dikonsumsi bersama NI KADEK RATNA DEWI, padahal kristal bening yang di duga shabu tersebut adalah barang terlarang. Selain itu, terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Hal 4 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 340/NNF/2016 tanggal 19 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1489/2016/NF s/d 1495/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1496/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika. - Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di dalam Kamar No. 3AC Penginapan Dwi Santika, Jalan Padang Gajah Banjar Padang Udayana, Desa Padang Sambian ,Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bermula dari rangkaian Operasi Bersinar (Berantas Sindikat Narkotika) dan adanya informasi masyarakat kalau di tempat-tempat kost atau penginapan *short time* di daerah Jalan Padang Gajah Banjar Padang Udayana Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, sering terjadi transaksi narkotika dan penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan adanya informasi tersebut maka langsung ditindaklanjuti dengan melakukan *sweping* di penginapan *short time* dimana sesampainya di Penginapan Dwi Santika yang beralamat di Jalan Padang Gajah, oleh saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH dan saksi I MADE PUDYAR HINDRAYANA yang merupakan Anggota dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar langsung memeriksa masing-masing kamar dan mendapati di kamar 3AC terdapat seorang laki-laki yaitu terdakwa TERDAKWA ANAK bersama

Hal 5 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pacarnya yaitu saksi NI KADEK RATNA DEWI dan saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian ternyata tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri terdakwa maupun saksi NI KADEK RATNA DEWI, namun saat dilakukan penggeledahan di atas meja yang ada di pojok kiri dekat tempat tidur dalam kamar 3AC Penginapan Dwi Santika tersebut, ditemukan 1 (satu) kotak kayu kecil warna Hitam motif batik didalamnya berisi : 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca, dompet kain warna Hitam didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) korek api gas, sedangkan di atas kasur, ditemukan 1 (satu) buah gunting, dimana narkoba jenis Shabu tersebut diakui keseluruhannya adalah milik terdakwa yang didapatnya dari Pak DEWA pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 sekira pukul 23.00 Wita di salah satu tiang listrik yang ada di Jalan Gunung Soputan Denpasar dalam kemasan Teh Gelas dan setelah diambil, selanjutnya 1 (satu) paket shabu tersebut dibawa pulang kerumahnya. Dan dikarenakan tugas terdakwa sendiri adalah sebagai tukang memecah shabu selain sebagai tukang tempel, selanjutnya di dalam kamarnya 1 (satu) paket shabu yang diterimanya tersebut dipecah menjadi 6 (enam) paket masing-masing : 2 (dua) paket beratnya 0,18 gram, 1 (satu) paket beratnya 0,16 gram dan 3 (tiga) paket beratnya 0,06 gram. Sedangkan sisa shabunya, sebagian telah terdakwa gunakan setelah selesai menimbang tersebut, dan sisanya dimasukkan ke dalam plastik klip sehingga menjadi 7 (tujuh) paket yang terdakwa bawa ke Penginapan Dwi Santika dengan maksud untuk dikonsumsi bersama NI KADEK RATNA DEWI. Dan adapun maksud dari terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu tersebut adalah untuk memudahkan menempelnya sesuai dengan perintah Pak DEWA dimana atas perannya tersebut, terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila shabu sudah habis ditempel atau dijual selain juga mendapatkan keuntungan memakai shabu tersebut padahal kristal bening yang di duga shabu tersebut adalah barang terlarang. Selain itu, terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkoba tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 340/NNF/2016 tanggal 19 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

Hal 6 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1489/2016/NF s/d 1495/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1496/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika. - Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KETIGA :

Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di dalam Kamar No. 3AC Penginapan Dwi Santika, Jalan Padang Gajah Banjar Padang Udayana, Desa Padang Sambian ,Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bermula dari rangkaian Operasi Bersinar (Berantas Sindikat Narkotika) dan adanya informasi masyarakat kalau di tempat-tempat kost atau penginapan *short time* di daerah Jalan Padang Gajah Banjar Padang Udayana Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, sering terjadi transaksi narkotika dan penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan adanya informasi tersebut maka langsung ditindaklanjuti dengan melakukan *sweeping* di penginapan *short time* dimana sesampainya di Penginapan Dwi Santika yang beralamat di Jalan Padang Gajah, oleh saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH dan saksi I MADE PUDYAR HINDRAYANA yang merupakan Anggota dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar langsung memeriksa masing-masing kamar dan mendapati di kamar 3AC terdapat seorang laki-laki yaitu terdakwa TERDAKWA ANAK bersama dengan pacarnya yaitu saksi NI KADEK RATNA DEWI dan saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian ternyata tidak ditemukan barang bukti narkotika pada diri terdakwa maupun saksi NI KADEK RATNA DEWI, namun saat dilakukan pengeledahan di atas meja yang ada di pojok kiri dekat tempat tidur dalam kamar 3AC Penginapan Dwi Santika tersebut, ditemukan 1 (satu) kotak kayu kecil warna Hitam motif batik didalamnya berisi : 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening

Hal 7 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca, dompet kain warna Hitam didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) korek api gas, sedangkan di atas kasur, ditemukan 1 (satu) buah gunting, dimana narkotika jenis Shabu tersebut diakui keseluruhannya adalah milik terdakwa yang didapatnya dari Pak DEWA pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 sekira pukul 23.00 Wita di salah satu tiang listrik yang ada di Jalan Gunung Soputan Denpasar dalam kemasan Teh Gelas dan setelah diambil. Dan dikarenakan tugas terdakwa sendiri adalah sebagai tukang memecah shabu dan menempelnya sesuai dengan perintah Pak DEWA dengan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila shabu sudah habis ditempel atau dijual, selanjutnya 1 (satu) paket shabu tersebut dibawa pulang kerumahnya dan di dalam kamarnya, terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket masing-masing : 2 (dua) paket beratnya 0,18 gram, 1 (satu) paket beratnya 0,16 gram dan 3 (tiga) paket beratnya 0,06 gram. Sedangkan sisa shabunya, sebagian telah terdakwa gunakan setelah selesai menimbang tersebut, dan sisanya dimasukkan ke dalam plastik klip sehingga menjadi 7 (tujuh) paket yang terdakwa bawa ke Penginapan Dwi Santika dengan maksud untuk dikonsumsi bersama NI KADEK RATNA DEWI yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengeluarkan peralatan shabunya dari dalam kotak yang kemudian mengajak saksi NI KADEK RATNA DEWI untuk memakainya bersama-sama tetapi ditolak oleh saksi NI KADEK RATNA DEWI yang kemudian pergi ke kamar mandi sehingga terdakwa pun meraciknya sendiri dengan mengambil 1 (satu) paket shabu dari 7 (tujuh) paket yang dibawanya, kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut diambil sebagian sedangkan sisanya dimasukkan ke dalam plastic klip, dan sebagian shabu yang dikeluarkan oleh terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca yang sudah ada di dalam bong, kemudian dibakar dengan korek api gas berulang kali dan disedot sebanyak 6 (enam) kali. Dan adapun reaksi terhadap badan terdakwa jika mengkonsumsi shabu adalah terdakwa menjadi kuat bergadang dan tidak mengantuk, percaya diri, dimana terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, padahal terdakwa mengetahui bahwa shabu merupakan salah satu barang terlarang. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 340/NNF/2016 tanggal 19 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

Hal 8 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1489/2016/NF s/d 1495/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1496/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika. - Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. I MADE MEDIANA DWYJA. SH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar anak TERDAKWA ANAK ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di dalam Kamar No. 3AC Penginapan Dwi Santika, Jalan Padang Gajah Br. Padang Udayana, Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar karena diduga memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
 - Bahwa benar penangkapan terhadap Anak dalam rangka Operasi Bersinar (Berantas Sindikat Narkotika) dan adanya informasi masyarakat kalau di tempat-tempat kost atau penginapan *short time* di daerah Jalan Padang Gajah Br. Padang Udayana Ds. Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, sering terjadi transaksi narkotika dan penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan adanya informasi tersebut maka langsung ditindaklanjuti dengan melakukan *sweeping* di penginapan *short time* dimana sesampainya di Penginapan Dwi Santika yang beralamat di Jalan Padang Gajah, para saksi langsung memeriksa masing-masing kamar dan mendapati di kamar 3AC terdapat seorang laki-laki yaitu Anak bersama dengan pacarnya yaitu saksi NI KADEK RATNA DEWI dan saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian ternyata tidak ditemukan barang bukti narkotika pada Anak dan saksi NI KADEK RATNA DEWI, namun saat dilakukan penggeledahan di atas meja yang ada di pojok kiri dekat tempat tidur dalam kamar 3AC Penginapan Dwi Santika tersebut, ditemukan 1 (satu) kotak kayu kecil warna Hitam motif batik didalamnya berisi : 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening shabu

Hal 9 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) buah pipa kaca, dompet kain warna Hitam didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) korek api gas, yang kesemua barang tersebut ada, sedangkan di atas kasur, ditemukan 1 (satu) buah gunting ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan yaitu 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca, dompet kain warna Hitam didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) korek api gas, yang kesemua barang tersebut ada, sedangkan di atas kasur, ditemukan 1 (satu) buah gunting masih dalam keadaan rapi, dimana 1 buah bong yang ditemukan tersebut tidak terdapat residu atau shabu sisa pembakaran dan bong tersebut dalam keadaan dingin. Namun para saksi tidak mengetahui apakah bong tersebut sempat digunakan atau tidak ;
 - bahwa barang Narkotika jenis Shabu tersebut Anak TERDAKWA ANAK didapat dengan cara menerima upah sebesar Rp. 700.000.- bila berhasil menempel dan menjual dari seorang laki – laki sudah dikenalnya bernama Pak DEWA dan hanya mengetahui ciri – ciri yaitu berbadan sedang dengan tinggi 170 cm, kulit sawo matang, ada gambar tatto naga dilengan tangan kanan, dipunggung ada gambar tatto cewek telanjang, mengenai pekerjaan dan alamat tempat tinggalnya tidak diketahuinya. Bila menelphone menggunakan privat number.
 - bahwa sesuai keterangan dari Anak TERDAKWA ANAK bahwa 1 (satu) paket plastik klip Shabu diambil pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, sekira jam 23.00 Wita, disalah satu tiang listrik yang ada di Jln. Gunung Soputan Denpasar. Selanjutnya 1 (Satu) paket Shabu yang ada didalam Teh Gelas di ambil dan teh gelasnya di buang dijalan raya, kemudian terdakwa TERDAKWA ANAK pulang kerumah. Sampai dirumah didalam kamarnya 1 (satu) paket Shabu tersebut kemudian di pecah menjadi 6 (enam) paket yang masing – masing beratnya setelah ditimbang 2 (dua) paket beratnya 0,18 gram, 1 (satu) paket beratnya 0,16, 3 (tiga) paket beratnya 0,06 gram dan sisa Shabu sebagian saya telah pergunakan setelah selesai menimbang, dan sisanya itulah Anak masukkan kedalam plastik klip sehingga menjadi 7 (tujuh) paket.
 - Bahwa benar barang bukti shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat bersih masing-masing : 0,18 gram (Kode A1), 0,18 gram (Kode A2), 0,16 gram (Kode A3), 0,06 gram (Kode B1), 0,06 gram (Kode B2), 0,06 gram (Kode B3) dan 0,02 gram (Kode C) dengan berat bersih seluruhnya 0,72

Hal 10 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seluruhnya milik Anak yang didapatnya dari Pak DEWA dengan upah shabu yang sudah ditentukan jumlah berat dan pakatnya ;

- Bahwa benar Anak tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai jenis Narkotika tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya.

2. Saksi I MADE PUDYAR HINDRAYANA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak TERDAKWA ANAK ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di dalam Kamar No. 3AC Penginapan Dwi Santika, Jalan Padang Gajah Br. Padang Udayana, Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar karena diduga memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Anak dalam rangka Operasi Bersinar (Berantas Sindikat Narkotika) dan adanya informasi masyarakat kalau di tempat-tempat kost atau penginapan *short time* di daerah Jalan Padang Gajah Br. Padang Udayana Ds. Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, sering terjadi transaksi narkotika dan penyakahgunaan narkotika, sehingga dengan adanya informasi tersebut maka langsung ditindaklanjuti dengan melakukan *sweeping* di pengnapan *short time* dimana sesampainya di Penginapan Dwi Santika yang beralamat di Jalan Padang Gajah, para saksi langsung memeriksa masing-masing kamar dan mendapati di kamar 3AC terdapat seorang laki-laki yaitu Anak bersama dengan pacarnya yaitu saksi NI KADEK RATNA DEWI dan saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian ternyata tidak ditemukan barang bukti narkotika pada Anak dan saksi NI KADEK RATNA DEWI, namun saat dilakukan pengeledahan di atas meja yang ada di pojok kiri dekat tempat tidur dalam kamar 3AC Penginapan Dwi Santika tersebut, ditemukan 1 (satu) kotak kayu kecil warna Hitam motif batik didalamnya berisi : 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca, dompet kain warna Hitam didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) korek api gas, yang kesemua barang tersebut ada, sedangkan di atas kasur, ditemukan 1 (satu) buah gunting ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan yaitu 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca, dompet kain warna Hitam didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu)

Hal 11 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) korek api gas, yang kesemua barang tersebut ada, sedangkan di atas kasur, ditemukan 1 (satu) buah gunting masih dalam keadaan rapi, dimana 1 buah bong yang ditemukan tersebut tidak terdapat residu atau shabu sisa pembakaran dan bong tersebut dalam keadaan dingin. Namun para saksi tidak mengetahui apakah bong tersebut sempat digunakan atau tidak ;
- bahwa barang Narkotika jenis Shabu tersebut Anak TERDAKWA ANAK didapat dengan cara menerima upah sebesar Rp. 700.000.- bila berhasil menempel dan menjual dari seorang laki – laki sudah dikenalnya bernama Pak DEWA dan hanya mengetahui ciri – ciri yaitu berbadan sedang dengan tinggi 170 cm, kulit sawo matang, ada gambar tatto naga dilengan tangan kanan, dipunggung ada gambar tatto cewek telanjang, mengenai pekerjaan dan alamat tempat tinggalnya tidak diketahuinya. Bila menelphone menggunakan privat number.
 - bahwa sesuai keterangan dari Anak TERDAKWA ANAK bahwa 1 (satu) paket plastik klip Shabu diambil pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, sekira jam 23.00 Wita, disalah satu tiang listrik yang ada di Jln. Gunung Soputan Denpasar. Selanjutnya 1 (Satu) paket Shabu yang ada didalam Teh Gelas di ambil dan teh gelasnya di buang di jalan raya, kemudian Anak TERDAKWA ANAK pulang kerumah. Sampai dirumah didalam kamarnya 1 (satu) paket Shabu tersebut kemudian di pecah menjadi 6 (enam) paket yang masing – masing beratnya setelah ditimbang 2 (dua) paket beratnya 0,18 gram, 1 (satu) paket beratnya 0,16, 3 (tiga) paket beratnya 0,06 gram dan sisa Shabu sebagian Anak telah pergunakan setelah selesai menimbang, dan sisanya itulah Anak masukkan kedalam plastik klip sehingga menjadi 7 (tujuh) paket.
 - Bahwa benar barang bukti shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat bersih masing-masing : 0,18 gram (Kode A1), 0,18 gram (Kode A2), 0,16 gram (Kode A3), 0,06 gram (Kode B1), 0,06 gram (Kode B2), 0,06 gram (Kode B3) dan 0,02 gram (Kode C) dengan berat bersih seluruhnya 0,72 adalah seluruhnya milik Anak yang didapatnya dari Pak DEWA dengan upah shabu yang sudah ditentukan jumlah berat dan paketnya ;
 - Bahwa benar Anak tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai jenis Narkotika tersebut.
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya.

Hal 12 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi NI KADEK RATNDA DEWI, saksi sudah di panggil secara patut namun tidak hadir ke persidangan, maka BAP saksi di penyidik yang dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di dalam Kamar No. 3AC Penginapan Dwi Santika, Jalan Padang Gajah Br. Padang Udayana, Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak TERDAKWA ANAK karena diduga memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
- Bahwa benar saksi mengetahui perihal penangkapan dan penggeledahan tersebut dikarenakan saksi juga berada di dalam kamar yang sama dengan Anak yaitu Kamar No. 3AC Penginapan Dwi Santika, Jalan Padang Gajah Br. Padang Udayana, Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa benar saksi berada Kamar No. 3AC Penginapan Dwi Santika, Jalan Padang Gajah tersebut karena dijemput oleh Anak pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekira pukul 21.00 Wita di rumah saksi, di Jalan Tukad Petanu Panjer dengan tujuan untuk merayakan hari jadian (*anniversary*) pacaran dengan Anak dimana sebelum sampai di Penginapan Dwi Santika, saksi dan Anak sempat membeli makanan dan minuman, dan sesampainya di Penginapan Dwi Santika sekira pukul 21.30 Wita, terdakwa langsung membayar uang sewa kamar di penginapan tersebut sedangkan saksi menunggu di atas sepeda motor, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian, saksi dan Anak masuk ke dalam kamar 3AC ;
- Bahwa benar sekira pukul 22.15 Wita, Anak mengatakan kepada saksi akan diajak untuk menggunakan shabu yang saat itu saksi masih menonton TV, dimana kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) pipet putih, korek api gas dan 1 (satu) kotak motif batik yang didalamnya berisikan plastic klip yang digulung namun saat itu saksi langsung pergi ke kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi dengan tujuan untuk mandi ;
- Bahwa benar sekitar 15 menit di dalam kamar mandi, saksi mendengar suara pintu kamar yang digedor dan kemudian suara ramai-ramai di dalam kamar, dimana pada akhirnya pintu kamar mandi pun digedor sehingga saksi keluar dari kamar mandi dengan masih menggunakan handuk. Disaat tersebut, saksi melihat ada petugas kepolisian di dalam

Hal 13 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan meminta saksi untuk mengenakan bajunya di kamar mandi, dan selang 5 menit kemudian, setelah saksi keluar dari kamar mandi, saksi kemudian diajak keluar dari kamar oleh petugas kepolisian tersebut ;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau Anak telah membawa shabu ke Penginapan Dwi Santika tersebut, dan saat saksi mengetahui kalau Anak membawa shabu maka saksi pun melarangnya dan mengatakan agar tidak menggunakan shabu ;
- Bahwa benar saksi mengetahui jumlah shabu yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket dengan total berat bersih 0,72 gram setelah dikantor polisi, dimana barang bukti narkotika berupa shabu tersebut adalah seluruhnya milik Anak, hal itu diketahui oleh saksi karena Anak sempat mengajak saksi untuk menggunakan shabu dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai jenis Narkotika tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar Anak mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Anak didampingi oleh penasehat hukum atas penunjukan dari Majelis Hakim dipersidangan;
- Bahwa benar Anak ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di dalam Kamar No. 3AC Penginapan Dwi Santika, Jalan Padang Gajah Br. Padang Udayana, Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dikarenakan memiliki Narkotika jenis Shabu dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaianya ternyata tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar 3AC Penginapan Dwi Santika, tempat Anak menginap bersama dengan saksi NI KADEK RATNA DEWI, di atas meja yang ada di pojok kiri dekat tempat tidur ditemukan 1 (satu) kotak kayu kecil warna Hitam motif batik didalamnya berisi : 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca, dompet kain warna Hitam didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) korek api gas,

Hal 14 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemua barang tersebut ada, sedangkan di atas kasur, ditemukan 1 (satu) buah gunting ;

- Bahwa benar narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat bersih masing-masing : 0,18 gram (Kode A1), 0,18 gram (Kode A2), 0,16 gram (Kode A3), 0,06 gram (Kode B1), 0,06 gram (Kode B2), 0,06 gram (Kode B3) dan 0,02 gram (Kode C) dengan berat bersih seluruhnya 0,72 adalah seluruhnya milik terdakwa yang didapatnya dari Pak DEWA pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 sekira pukul 23.00 Wita di salah satu tiang listrik yang ada di Jalan Gunung Soputan Denpasar, dimana 1 (satu) paket shabu tersebut ada di dalam Teh Gelas dan setelah diambil, selanjutnya 1 (satu) paket shabu tersebut dibawa pulang kerumah dan di dalam kamarnya, Anak memecah 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket masing-masing : 2 (dua) paket beratnya 0,18 gram, 1 (satu) paket beratnya 0,16 gram dan 3 (tiga) paket beratnya 0,06 gram. Sedangkan sisa shabunya, sebagian telah Anak gunakan setelah selesai menimbang, dan sisanya dimasukkan ke dalam plastik klip sehingga menjadi 7 (tujuh) paket yang terdakwa bawa ke Penginapan Dwi Santika, dimana paket shabu tersebut adalah paket shabu kedua yang Anak terima dari Pak DEWA ;
- Bahwa benar tugas Anaksendiri adalah sebagai tukang memecah shabu dan menempelnya sesuai dengan perintah Pak DEWA dengan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila shabu sudah habis ditempel atau dijual ;
- Bahwa benar maksud Anak datang ke Penginapan Dwi Santika bersama dengan saksi NI KADEK RATNA DEWI adalah untuk nyabu dimana setelah berada di dalam kamar 3AC Penginapan Dwi Santika tersebut, Anak langsung mengeluarkan peralatan shabunya dari dalam kotak yang kemudian mengajak saksi NI KADEK RATNA DEWI untuk memakainya bersama-sama tetapi ditolak oleh saksi NI KADEK RATNA DEWI yang kemudian pergi ke kamar mandi sehingga Anak hanya sendirian saja meracik dan membakar shabunya yang sudah ada di dalam bong. Namun sekira pukul 22.30 Wita, saat Anak sedang tiduran di kasur dan saksi NI KADEK RATNA DEWI masih berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba pintu kamar diketuk beberapa kali, dan setelah dibuka ternyata ada beberapa petugas kepolisian yang mengaku dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar yang akan melakukan *sweeping* dan pemeriksaan sehingga baik Anak dan saksi NI KADEK RATNA DEWI digeledah pakaian namun tidak ditemukan narkoba hingga akhirnya ditemukanlah barang bukti narkoba di atas meja yang ada di pojok kiri dekat tempat tidur ;

Hal 15 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak menggunakan shabu sejak bulan Agustus 2015 ketika merayakan Ultah yang ke-16 dan saat pergantian Malam Tahun Baru 2015 ke 2016, dan terakhir pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekira pukul 22.30 Wita di Penginapan Dwi Santika, yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengambil 1 (satu) paket shabu dari 7 (tujuh) paket yang dibawanya, kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut diambil sebagian sedangkan sisanya dimasukkan ke dalam plastic klip, dan sebagian shabu yang dikeluarkan oleh terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca yang sudah ada di dalam bong, kemudian dibakar dengan korek api gas berulang kali dan disedot. Dan adapun reaksi terhadap badan Anak jika mengkonsumsi shabu adalah Anak menjadi kuat bergadang dan tidak mengantuk, percaya diri ;
- Bahwa benar Anak tidak memiliki ijin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I* tersebut padahal Anak mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang.
- Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan bapak dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak sering keluar rumah tanpa ijin orang tua dan sering pulang pagi;
- Bahwa Anak sering kumpul-kumpul dengan teman-teman Anak sampai pagi tanpa pengawasan orang tua Anak;
- Bahwa orang tua Anak merasa kaget dengan kejadian Anak ditangkap oleh polisi karena masalah Narkoba;
- Bahwa orang tua Anak sanggup membina dan bersedia mengawasi Anak lebih baik lagi supaya anak ini menjadi anak yang baik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 0,72 gram, masing-masing sebagai berikut :
 - 0,18 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode A1) ;
 - 0,18 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode A2) ;
 - 0,16 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode A3) ;
 - 0,06 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode B1) ;
 - 0,06 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode B2) ;
 - 0,06 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode B3) ;
 - 0,02 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode C) ;
- 1 (satu) buah Bong ;

Hal 16 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kayu kecil warna Hitam motif Batik ;
- 1 (satu) dompet kain warna Hitam ;
- 1 (satu) bendel plastic klip ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 2 (dua) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. LAB. : 340/NNF/2016 tanggal 19 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1489/2016/NF s/d 1495/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1496/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan anak serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak ditangkap polisi pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di dalam Kamar No. 3AC Penginapan Dwi Santika, Jalan Padang Gajah Banjar Padang Udayana, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian oleh saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH dan saksi I MADE PUDYAR HINDRAYANA pada Anak ternyata tidak ditemukan barang bukti narkotika pada diri Anak maupun saksi NI KADEK RATNA DEWI, namun saat dilakukan penggeledahan di atas meja yang ada di pojok kiri dekat tempat tidur dalam kamar 3AC Penginapan Dwi Santika tersebut, ditemukan 1 (satu) kotak kayu kecil warna Hitam motif batik didalamnya berisi : 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca, dompet kain warna Hitam didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) korek api gas, sedangkan di atas kasur, ditemukan 1 (satu)

Hal 17 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gunting, dimana narkotika jenis Shabu tersebut diakui keseluruhannya adalah milik Anak;

- Bahwa barang tersebut didapat Anak dari Pak DEWA pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 sekira pukul 23.00 Wita di salah satu tiang listrik yang ada di Jalan Gunung Soputan Denpasar dalam kemasan Teh Gelas dan setelah diambil, selanjutnya 1 (satu) paket shabu tersebut dibawa pulang kerumahnya;
- bahwa tugas Anak adalah sebagai tukang memecah shabu selain sebagai tukang tempel, selanjutnya di dalam kamarnya 1 (satu) paket shabu yang diterimanya tersebut dipecah menjadi 6 (enam) paket masing-masing : 2 (dua) paket beratnya 0,18 gram, 1 (satu) paket beratnya 0,16 gram dan 3 (tiga) paket beratnya 0,06 gram, sedangkan sisa shabunya, sebagian telah Anak gunakan setelah selesai menimbang tersebut, dan sisanya dimasukkan ke dalam plastik klip sehingga menjadi 7 (tujuh) paket yang Anak bawa ke Penginapan Dwi Santika dengan maksud untuk dikonsumsi bersama NI KADEK RATNA DEWI;
- bahwa maksud dari Anak memecah 1 (satu) paket shabu tersebut adalah untuk memudahkan menempelnya sesuai dengan perintah Pak DEWA dimana atas perannya tersebut, Anak mendapat upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila shabu sudah habis ditempel atau dijual selain juga mendapatkan keuntungan memakai shabu tersebut padahal kristal bening yang di duga shabu tersebut adalah barang terlarang;
- bahwa selain itu, Anak tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena Anak juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang ;

Hal 18 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam undang-undang ini adalah Subyek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan didepan persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seorang anak bernama **TERDAKWA ANAK** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dinyatakan sebagai tersangka dan ditingkat penuntutan sebagai anak, yang kemudian dipersidangan atas pertanyaan Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas tersangka maupun anak sebagaimana termuat didalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan baik anak maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun demikian apakah anak dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini harus digantungkan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain ;

Ad. 2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Hal 19 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap polisi pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di dalam Kamar No. 3AC Penginapan Dwi Santika, Jalan Padang Gajah Banjar Padang Udayana, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian oleh saksi I MADE MEDIANA DWYJA, SH dan saksi I MADE PUDYAR HINDRAYANA pada Anak ternyata tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Anak maupun saksi NI KADEK RATNA DEWI, namun saat dilakukan penggeledahan di atas meja yang ada di pojok kiri dekat tempat tidur dalam kamar 3AC Penginapan Dwi Santika tersebut, ditemukan 1 (satu) kotak kayu kecil warna Hitam motif batik didalamnya berisi : 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca, dompet kain warna Hitam didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) korek api gas, sedangkan di atas kasur, ditemukan 1 (satu) buah gunting, dimana narkoba jenis Shabu tersebut diakui keseluruhannya adalah milik Anak;
- Bahwa barang tersebut didapat Anak dari Pak DEWA pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 sekira pukul 23.00 Wita di salah satu tiang listrik yang ada di Jalan Gunung Soputan Denpasar dalam kemasan Teh Gelas dan setelah diambil, selanjutnya 1 (satu) paket shabu tersebut dibawa pulang kerumahnya;
- bahwa tugas Anak adalah sebagai tukang memecah shabu selain sebagai tukang tempel, selanjutnya di dalam kamarnya 1 (satu) paket shabu yang diterimanya tersebut dipecah menjadi 6 (enam) paket masing-masing : 2 (dua) paket beratnya 0,18 gram, 1 (satu) paket beratnya 0,16 gram dan 3 (tiga) paket beratnya 0,06 gram, sedangkan sisa shabunya, sebagian telah Anak gunakan setelah selesai menimbang tersebut, dan sisanya dimasukkan ke dalam plastik klip sehingga menjadi 7 (tujuh) paket yang Anak bawa ke Penginapan Dwi Santika dengan maksud untuk dikonsumsi bersama NI KADEK RATNA DEWI;

Hal 20 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maksud dari Anak memecah 1 (satu) paket shabu tersebut adalah untuk memudahkan menempelnya sesuai dengan perintah Pak DEWA dimana atas perannya tersebut, Anak mendapat upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila shabu sudah habis ditempel atau dijual selain juga mendapatkan keuntungan memakai shabu tersebut padahal kristal bening yang di duga shabu tersebut adalah barang terlarang;
- bahwa selain itu, Anak tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena Anak juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. LAB. : 340/NNF/2016 tanggal 19 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1489/2016/NF s/d 1495/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1496/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua "secara tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa

Hal 21 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik yang bersifat dari dalam diri Anak sendiri (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar diri Anak (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka dapat dikatakan kesalahan Anak telah terbukti, oleh karenanya Anak harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya harus dinyatakan “secara tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I “, oleh karena itu berdasar Pasal 193 (1) KUHP sudah sepatutnya Anak dijatuhi pidana secara adil dan proposional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana Anak dengan Nomor: 48/Litmas.Pros.PN/IV/2016/bapas tanggal 27 April 2016 yang dalam pertimbangannya setelah melakukan penelitian mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Klien bernama TERDAKWA ANAK adalah anak pertama pasangan bapak AYAH KANDUNG TERDAKWA ANAK dan Widyawati. Satu hari setelah lahir ibunya meninggalkan klien pulang ke Jawa, kemudian klien diangkat sebagai anak pertama oleh kakeknya bernama Wayan Kota Widana ,MBA dengan Dra.Wayan Sudianing orang tuanya mengasuh dan membesarkan klien dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang cukup mapan karena kesibukan orang tua dan keluarganya membuat pergaulan klien di luar rumah tidak dapat selalu di pantau sehingga membuat klien salah pergaulan.
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena di pengaruhi oleh temannya, awalnya klien tidak tertarik namun karena penasaran akhirnya klien mencoba untuk memakai narkoba jenis sabhu tanpa memikirkan bahwa perbuatannya tersebut adalah sesuatu yang melanggar hukum. Disamping itu kurangnya pengawasan dari orang tua mengakibatkan kegiatan klien di luar rumah tidak terkontrol,sehingga terjadi permasalahan ini.
3. Klien menanggapi bahwa apa yang di tuduhkan kepadanya adalah benar ,oleh karena klien merasa telah melakukan perbuatan seperti apa yang di sangkakan

Hal 22 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, namun klien mohon supaya di berikan keringanan hukuman karena klien masih ingin melanjutkan sekolahnya.

4. Orang tua klien sanggup akan mengawasi dan membina klien serta melanjutkan sekolahnya (surat pernyataan terlampir) serta berharap masalah ini bisa cepat di selesaikan dan mohon klien di berikan keringanan hukuman .Masyarakat dan pemerintah setempat tetap mendukung proses hokum yang berlaku, namun karena anak masih di bawah umur mohon di berikan bimbingan dan memberikan keringanan hukuman mengingat klien masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan mempunyai masa depan masih panjang.

Menimbang, bahwa di persidangan I GUSTI AYU PUTRA MEI RUSILAWATI,S.Sos selaku Pembimbing Kemasyarakatan yang mendampingi terdakwa selama proses persidangan menerangkan :

- Selaku Pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi terdakwa tetap pada hasil penelitian yang dilakukan, serta mohon kiranya kepada Hakim yang memutus perkara ini agar hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa anak yaitu pidana dengan syarat pembinaan di luar Lembaga karena klien masih anak – anak yang mempunyai masa depan masih panjang.

Menimbang, bahwa di *persidangan SULISTYORINI,S.Sos selaku Peksos Kota Denpasar dan ZAENAL ARIFIN,S.Sos Peksos Kabupaten Badung* yang mendampingi terdakwa selama proses persidangan memberikan rekomendasi dan saran yaitu :

- *Demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya, kami menyarankan agar anak di lakukan Rehabilitasi social di lembaga binaan Dinas Sosial Lembaga Yakita di Jalan Moh Yamin Denpasar.*

Menimbang, bahwa surat dari badan Narkotika Nasional Propinsi Bali Jalan Kamboja Nomor 8 Denpasar No. R/Rekom-137/V/2016/TAT tanggal 23 Mei 2016 yang dalam Rekomendasi hasil Asesmennya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil asesmen, terdakwa TERDAKWA ANAK yang saat ini masih di bawah umur (16 tahun) terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa Metamfetamina (shabu) merangkap sebagai kurir/perantara pemula dalam tindak pidana peredaran gelap Narkoba ,tidak mengalami ketergantungan, serta tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba,sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa di lakukan konseling selama 1 (satu) tahun di Rutan /lapas anak, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi.

Hal 23 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua pihak tidak membuktikan adanya sifat dasar jahat dalam diri Anak dan tidak ada perbuatan jahat sebelumnya juga, akan tetapi justru semua pihak berharap dan memberikan dukungan agar perkara anak dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan agar anak tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya sebagai seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depannya dengan pengawasan secara komprehensif dan bersinergis dari semua pihak / komponen terkait termasuk keikutsertaan kearifan-kearifan tokoh masyarakat ;

Menimbang, bahwa namun demikian disisi lain perbuatan Anak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan juga bagi Anak, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kedua tersebut, yang telah dipertimbangkan diatas dan telah terbukti, maka Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap penjatuhan ancaman pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap ancaman pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak sehingga dengan demikian terhadap perkara ini, Hakim bisa menjatuhkan pidana penjara dibawah batas minimal pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Anak dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain;
2. Perbuatan Anak dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

Hal 24 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum ;
2. Anak mengaku belum pernah dihukum ;
3. Anak masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan bisa melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila Anak dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap maka cukup beralasan menurut hukum apabila Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karena barang-barang bukti tersebut yang dipakai oleh Anak untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Memperhatikan 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **TERDAKWA ANAK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di LPKA Karangasem, dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Gerasa jalan Tukad Pakerisan Denpasar ;
3. Menetapkan lamanya Anak dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :

Hal 25 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 0,72 gram, masing-masing sebagai berikut :
 - 0,18 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode A1) ;
 - 0,18 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode A2) ;
 - 0,16 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode A3) ;
 - 0,06 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode B1) ;
 - 0,06 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode B2) ;
 - 0,06 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode B3) ;
 - 0,02 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode C) ;

Disisihkan :

7 (tujuh) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 0,31 gram, masing-masing sebagai berikut :

- 0,08 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode A1) ;
- 0,08 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode A2) ;
- 0,08 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode A3) ;
- 0,02 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode B1) ;
- 0,02 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode B2) ;
- 0,02 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode B3) ;
- 0,01 gram berat bersih Kristal bening yang diduga shabu (Kode C) ;

Sedangkan sisanya 0,41 gram **yang dijadikan barang bukti.**

- 1 (satu) buah Bong ;
- 1 (satu) kotak kayu kecil warna Hitam motif Batik ;
- 1 (satu) dompet kain warna Hitam ;
- 1 (satu) bendel plastic klip ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 2 (dua) buah korek api gas.

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 11 Agustus 2016, oleh Agus Walujo Tjahjono, SH, M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh I Wayan Puglig, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Gusti Ayu Rai Artini, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Anak yang

Hal 26 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Denpasar,
P2TP2A Kota Denpasar, Pekerja Sosial, dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Wayan Puglig, SH.

Agus Walujo Tjahjono, SH. MHum.

Hal 27 dari 26 Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 20/Pid.Sus- Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)